

MAHKAMAH AGUNG RI

KAIDAH HUKUM : Didalam hal gugatan Ikrar Thalak, dimana pihak ayah ibu dapat diangkat sebagai saksi dan disesuaikan dengan keterangan para saksi dari Tergugat;

NOMOR REGISTER : 83 K/AG/1999

TANGGAL PUTUSAN : 24 Februari 2000

MAJELIS : 1. Drs. H. TAUFIQ, SH., M.Hum.
2. Drs. H. MOH. MUHAIMIN, SH.M.Hum.
3. H. SUWARDI MARTOWIRONO, SH.

KLASIFIKASI : IKRAR THALAK

DUDUK PERKARANYA :

Bahwa penggugat asli dan tergugat asli adalah sebagai suami isteri yang melangsungkan pernikahan di Semarang pada tanggal 26 Juni 1983 sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah No. 103/24-VI/1983 dan telah dikaruniai anak sebanyak 3 orang;

Bahwa sejak penggugat asli mengandung anak pertama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tergugat asli bahkan suka main tangan kepada penggugat asli serta merusak perabotan rumah tangga;

Bahwa puncak perpecahan pada tahun 1995 dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan sejak tahun 1986 sampai sekarang sudah tidak pernah memberikan uang nafkah kepada penggugat asli dan sudah hidup pisah ranjang;

Bahwa sejak bulan Mei 1996 penggugat asli dan anak-anak tinggal bersama di rumah orang tua penggugat asli, sampai anak-anak tersebut mencapai dewasa;

PERTIMBANGAN HUKUM MA :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat tersebut, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena terjadi perpecahan terus menerus sehingga

gugatan penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975 oleh karenanya gugatan cerai penggugat dapat dikabulkan;

Bahwa mengenai gugatan pemeliharaan anak *in casu*, Pengadilan Agama Semarang telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Agama Semarang tersebut dijadikan pertimbangan sendiri oleh Mahkamah Agung;

AMAR PUTUSAN MA :

Mengabulkan, permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Emy Listiyana binti S. Wignyo Warsito tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 12 Januari 1998 M bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1418 H. No. 57/Pdt.G/1997/PTA.Semarang;

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* tergugat (Edy Sarjono bin R. Sutopo) terhadap penggugat (Emy Listiyana binti S. Wignyo Warsito);
3. Menetapkan hak pemeliharaan anak yang bernama : 1. Frendika Wimpi Arinitya, 2. Derrick Putra Perkasa kepada penggugat;
4. Menyatakan gugatan penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebanyak Rp.91.500,- (sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
6. Menghukum pembanding/tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebanyak Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);

Menghukum pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Jakarta, 23 Mei 2002

Pembuat Kaidah Hukum,

ttd.

(TIMUR ABIMANYU, SH.)